

FAX-ID: 17022106
Empfänger: +493090148790
Sendezeitpunkt: 18:33 12.07.2026
Gesendete Seiten: 36
Übertragung: OK

Auszug der ersten FAX-Seite:

Dr. Artiom A. Kovnatsky, Dahmannstraße 17, 10629 Berlin
artiom.kovnatsky@gmail.com | +49 176 30162834

An das Verwaltungsgericht Berlin – 2. Kammer
Kirchstraße 7, 10557 Berlin – vorab per Fax: 030 9014-8790

Berlin, den 12. Juli 2026

Az.: VG 2 K 202/26 (Hauptsache) und VG 2 L 201/26 (Eilverfahren)
In der Verwaltungsstreitsache Dr. Kovnatsky ./.. Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf die gerichtlichen Schreiben vom 26.06.2026 (Eingangsbestätigung, vorläufige Streitwertfestsetzung, Erwägung der Übertragung auf den Einzelrichter/die Einzelrichterin) und vom 06.07.2026 (Übersendung der Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 02.07.2026) sowie auf meine Erklärungen vom 08./09.07.2026. Der vorläufigen Streitwertfestsetzung und der erwogenen Übertragung auf den Einzelrichter/die Einzelrichterin widerspreche ich nicht.

1. Bestätigung der Erklärungen zum Eilverfahren und zur Einreichung vom 07.07.2026

Ich bestätige ausdrücklich und unbedingt:

- die Erledigterklärung des Eilverfahrens VG 2 L 201/26 in der Hauptsache, gestützt auf die Zusicherung der Antragsgegnerin vom 02.07.2026, keine zum Vorgang 759bc4c4 vorhandenen amtlichen Informationen vor der Entscheidung in der Hauptsache zu löschen;
- den Antrag, der Antragsgegnerin die Kosten des Eilverfahrens aufzuerlegen (§ 161 Abs. 2 VwGO);
- die Rücknahme der am 07.07.2026 eingereichten, denselben Gegenstand betreffenden Klageschrift (§ 92 VwGO).

Diese Erklärungen sind an keine Bedingungen geknüpft. Die nachfolgenden Ziffern 2 bis 5 betreffen ausschließlich das Hauptsacheverfahren VG 2 K 202/26.

2. Widerspruch innerhalb der Stellungnahme der Beklagten vom 02.07.2026

Die Beklagte führt unter Ziffer I. aus, sie verfüge über „keine antragsgegenständlichen amtlichen Informationen, die sie nicht bereits zugänglich gemacht hat“, sichert im selben Absatz jedoch zu, „keine zum Vorgang 759bc4c4 vorhandenen amtlichen Informationen“ vor der Entscheidung in der Hauptsache zu löschen. Eine Erhaltungszusage setzt begrifflich das Vorhandensein solcher Informationen voraus. Ich rege an, diesen Widerspruch im Rahmen der Sachaufklärung (§ 86 Abs. 1 VwGO) im Hauptsacheverfahren zu berücksichtigen.

3. Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO – Kontext für die Sachaufklärung

Als Anlagen lege ich vor:

Anlage 1: Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO vom 08.06.2026 (Vorgang 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e; Gz. 505-S11.03 IFG 123-2026);

Anlage 2: Präzisierung und Nachfassung vom 07.07.2026 zum selben Ersuchen;

Anlage 3: Fristsetzungsschreiben vom 07.07.2026 mit Hinweis auf den Fristablauf am 08.07.2026 (Art. 12 Abs. 3 DSGVO);